

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3314/2535 นายอรรถวุฒิ สฤทธิพันธุ์ โจทก์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเลย
นายอรรถวุฒิ สฤทธิพันธุ์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง
ป.วิ.พ. มาตรา 225

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์โจทก์มิได้โต้แย้งคำสั่งไม่รับฟ้องของศาล จึงไม่รับอุทธรณ์โจทก์

โจทก์เห็นว่า โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้ยกฟ้องโจทก์โดยมีคำสั่งเกี่ยวโยงถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2527/2535 โจทก์จึงอุทธรณ์ โดยแสดงเหตุผลอื่นควบคู่กับโต้แย้ง คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 7)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงาน ให้จำเลยจ่ายเงินต่าง ๆ ตามกฎหมายแก่โจทก์ ฯลฯ

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า พิจารณาคำฟ้องโจทก์แล้วเห็นว่าโจทก์เคยยื่นฟ้องและศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2827/2535 (31 สิงหาคม 2535 โดยศาลแรงงานกลางได้อ่านคำพิพากษาในวันนี้แล้ว) คดีถึงที่สุด ฟ้องโจทก์จึงเป็นฟ้องซ้ำ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 2)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์มิได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้งว่าคำสั่งของศาลแรงงานกลางไม่ชอบอย่างไร จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคแรกประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์มิได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้งว่าคำสั่งของศาลแรงงานกลางไม่ชอบอย่างไร จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคแรกประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ